

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת בועז טופורובסקי

פ/396/25

הצעת חוק העונשין (תיקון – החמרת ענישה בשל תקיפת צוות רפואי), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 382 א. 1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977,¹ בסעיף 382א, במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג) התוקף עובד ציבור לפי סעיף קטן (א) כאשר הוא אחד מהבאים דינו מאסר חמש שנים, ולא פחות משלושה חודשי מאסר, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונשו:

(1) מטפל או ממלא תפקיד בארגון חירום והצלה טרום אישפוז כאשר הוא מעניק טיפול רפואי;

(2) ממלא תפקיד בחדר מיון כאשר הוא עובד בחדר מיון.

בסעיף זה –

"ארגון חירום והצלה טרום אישפוז" – גוף המספק שירותי רפואה דחופה או חירום, עזרה ראשונה, הצלה, או פינוי;

"מטפל", "טיפול רפואי", ו"חדר מיון" – כהגדרתם בחוק זכויות החולה, התשנ"ו–1996.²

דברי הסבר

מוצע לתקן את חוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן – החוק) ולהרחיב את הנסיבה המחמירה הקבועה בסעיף 382א(ג) לתקיפת עובד ציבור לפי סעיף 382א(א), כשהעונש בצידה הוא חמש שנות מאסר. סעיף 382א(ג) לחוק קובע בנוסחו היום נסיבה מחמירה במקרה של תקיפת עובד חירום כאשר הוא מטפל באדם המצוי בסכנת חיים או בסכנה חמורה לשלמות הגוף וכן על אדם הממלא תפקיד בחדר מיון. התיקון מבקש להרחיב את הנסיבה בשני מובנים: האחד, הנסיבה תחול על תקיפת עובד ציבור שהוא מטפל או ממלא תפקיד בארגון חירום והצלה טרום אישפוז, ולא רק מי שהוגדר כעובד חירום; השני, הנסיבה המחמירה תחול במצב בו המטפל מעניק טיפול רפואי ולא רק במקרים של סכנת חיים או סכנה חמורה לשלמות הגוף. לעניין "ממלא תפקיד בארגון חירום והצלה טרום אישפוז" מוצע להגדירו כגוף המספק שירותי רפואה דחופה או חירום, עזרה ראשונה, הצלה, או פינוי. לעניין "מטפל" ו"טיפול רפואי" מוצע

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

² ס"ח התשנ"ו, עמ' 327.

להפנות להגדרות בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996. יודגש כי הנסיבה המחמירה תיוותר ללא שינוי בכל הנוגע לאדם הממלא תפקיד בחדר מיון. כמו כן, מוצע לקבוע עונש מינימום של שלושה חודשי מאסר למבצעים עבירה כאמור.

בשנים האחרונות אנו עדים למקרים רבים של תקיפת צוותים רפואיים בין כותלי בתי חולים, ובמרפאות במוקדים לרפואה הקהילתית במהלך הענקת טיפול רפואי. צוותים רפואיים העובדים לילות כימים בתנאי לחץ ובתנאי מחסור בכוח אדם, מוצאים את עצמם מותקפים במהלך עבודתם, באופן שפוגע בהם ובציבור המטופלים. אירועים כאלה מתרחשים לאחרונה באופן תדיר ופוגעים בצוותים הרפואיים, בביטחונם במקום עבודתם, בשירות הניתן למטופלים אחרים, וגורמים לאווירה מתוחה בבתי החולים והמרפאות.

תקיפה פיזית ומילולית של צוות רפואי בעת מילוי תפקידם היא תופעה בזויה שיש להוקיעה. מטרת הצעת החוק היא להרתיע את פורעי החוק, ולהצהיר כי נותני טיפול רפואי כהגדרתם בתיקון המוצע אינם הפקר, וכי הפוגע בהם ייענש בחומרה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/3962/24 ; פ/392/25).

הצעת החוק זהה לפ/3962/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)